(٤٦١)

الفصل الثاني: العناصر الأساسية والمبادئ القانونية لعملية التأمين

الجزء الأول / العناصر الأساسية لعملية التأمين

أولا: الخطر، القسط، ومبلغ التأمين.

أولا: الخطر لا يوجد أو ينشأ تأمين إلا بوجود الخطر.

ولكي يكون الخطر قابلا للتأمين لابد من توافر مجموعتين من الشروط هما:

المجموعة الأولى: الشروط الجوهرية أو الأساسية وهذه تشمل:

١) أن يكون الخطر احتماليا وقابل للقياس وينتج عنه خسارة مادية " (أول المحاضرة)

٢) "" حدثا مستقبلا أي لا يجوز التأمين على خطر قد تحقق فعلا وقت التعاقد مثل التأمين ضد خطر غرق السفينة وتكون السفينة قد غرقت بالفعل وقت التعاقد كذلك لا يجوز التأمين على حياة شخص متوفى.

٣) أن يكون الخطر حدثا عرضيا (غير متعمد) أو لا إراديا. فالانتحار مثلا حادث متعمد لا يجوز التأمين عليه، كذلك تأمين الحريق الذي تم عمدا لا تلتزم شركة التأمين بتعويض خسائره

– فالتعمد من جانب المستأمن فيه إثراء على حساب المؤمن (شركة التأمين) لذلك لا بد أن يكون الخطر الحادث عرضيا راجعا للصدفة حتى يكون الخطر قابلا للتأمين.

المجموعة الثانية: الشروط الفنية

١) توافر عدد كبير من الوحدات المتجانسة، وهذا الشرط يحتوي على شقين أولهما توافر عدد كبير من الوحدات وهذا يحقق قانون الأعداد الكبيرة. وثانيهما: هو التجانس بين هذه الوحدات حتى يمكن التوصل إلى بيانات يمكن الاعتماد عليها في حساب احتمالات كل نوع من أنواع هذه الوحدات (أي حساب احتمالات خطر الحريق مثلا للمباني السكنية، وأيضا للمصانع، والمتاجر وهكذا – وفي تأمينات الحياة تحسب احتمالات الحياة أو الوفاة للشخص لكل سنة من سنوات العمر المختلفة وذلك لاختلاف احتمالات الحياة أو الوفاة باختلاف السن،

٢) ألا يكون الخطر مركزا (أي عدم مركزية الخطر) من حيث:

أ) المكان / أي عدم التأمين على وحدات مركزة في مكان واحد مثل التأمين على مجموعة متاجر متجاورة فلا بد أن يكون هناك استقلال لهذه الوحدات بعضها عن بعض بحيث لا يؤثر تحقق الحادث في أحدها على احتمال تحقق الحادث للوحدات الأخرى.

ب) القيمة / أي عدم التأمين على وحدات خطر مرتفعة القيمة في وثيقة واحدة (مثل التأمين على حياة شخص واحد بمليون جنيه) إنما ممكن التأمين على حياة ١٠ أشخاص بمبلغ ١٠٠٠٠٠ جنيه لكل واحد.

وذلك حتى لا يتحقق الخطر في صورة كارثة تؤثر على المركز المالي لشركة التأمين وإن كان يمكن لها أن تغطي هذا الخطر عن طريق عملية إعادة التأمين حيث يتم اقتسام الأقساط والخسارة.

نوران عمار

٢٠٢٢/٨/١٠

١) أن يكون الخطر هاما بدرجة كافية: بحيث لا تزيد تكاليف تغطيته على الخسارة الناتجة من (٦٨)
تحقق الخطر المعرض له. كالتأمين على أثاث تالف ضد خطر الحريق أو تغطية سيارة قديمة
ضد خطر التصادم حيث أن تكلفة التغطية ستزيد عن قيمة الخسارة المحققة، وذلك لأن القسط
يقدر على أساس احتمال الحريق لأثاث جديد وغير تالف، وبالمثل للسيارة القديمة.

١) قابلية الخطر للتحديد أي يمكن أي يمكن إثباته من حيث القيمة ومن حيث وقت وقوع
الخطر: ومن حيث مكان وقوعه.

أ) من حيث المكان: فالتزام المؤمن بدفع التعويض مشروط بأن يتحقق الحدث في المكان
المحدد بالوثيقة والعكس صحيح.

ب) ـ ـ وقت وقوع الحدث: والتزام المؤمن بتعويض الخسائر الناتجة عن تحقق الحوادث
المذكورة بالوثيقة خلال مدة معينة يطلق عليها مدة التغطية وغير ذلك لا يلتزم المؤمن بدفع
التعويض.

ج) من حيث قيمة الخسارة: وهذه لها أهمية كبيرة حيث لمكانية تحديد قيمة الخسارة لتحديد
قيمة التعويض فهذه القيمة تحدد تبعا للقيمة الخسارة الفعلية، ويستثنى من ذلك الوثائق
المحددة القيمة.

- وهذا التحديد مهم جدا: لتحديد مسئولية هيئة التأمين والتزامها بالتعويض
وأيضا لتحديد مقدار القسط الواجب دفعه من قبل المستأمن.
- ولا يتم إجراء التأمين وقت التعاقد إذا تبين للشركة أن الخسارة مـ[redacted]
زمنا أو مكانا أو قيمة.

قيمته:

ثالثا قسط التأمين وهو العنصر الأساسي الثاني للعملية التأمينية .

س/ لماذا تحصل شركات التأمين على أقساط التأمين ؟

تقوم الشركة بتحصيل أقساط التأمين وذلك لقيامها بعمليتين أساسيتين هما :

١) إدارة الخطر نيابة عن المستأمنين

٢) استثمار الأموال (الأقساط) المتجمعة لديها في شكل احتياطي

س/ أذكر تعريف لقسط التأمين والعوامل التي تدخل في تحديده . وما خصائص مكوناته ؟

التعريف / هو ثمن الخطر الذي يتحمله المؤمن .

عوامل تحديده ١) درجة الخطورة :- أ) احتمال وقوع الخطر ب) متوسط حجم الخسارة المتوقعة (مبلغ التأمين) وعلى ذلك فإن قيمة القسط = احتمال حدوث الحادث × متوسط حجم الخسارة المتوقعة (أو مبلغ التأمين) والعلاقة طردية بين قيمة القسط وا لاحتمال . ومتوسط حجم الخسارة المتوقعة او مبلغ التأمين فإذا كان الاحتمال هو ٨ في الألف ، ومبلغ التأمين او حجم الخسارة هو ١٠٠٠ جنيه ∴ القسط = ٨/١٠٠٠ × ١٠٠٠ =٨ج

فإذا زاد الاحتمال من ٨,٠% وليكن ١% فإن القسط = ١/١٠٠ × ١٠٠٠ =١٠ج

٢) مدة التأمين وهي مدة التغطية فقد تكون ٥ سنوات أو ١٠ او ١٥ ـــ الخ وهذه تختلف عن الوحدة الزمنية وهي السنة التي يحسب على أساسها الاحتمال وبالتالي القسط .

نوال عمار

٣٠/١٠/٢٠٢٢

العلاقة عكسية بين مدة التأمين وقيمة القسط فمثلا قسط تأمين مختلط لمدة ٢٠ سنة أقل من قسط مختلط لنفس الشخص لمدة ١٥ سنة (٣٠)

٣) معدل الفائدة الفني (سعر الفائدة) : والعلاقة عكسية بين قيمة القسط ومعدل فائدة الاستثمار وأيضا معدل الفائدة الفني فكلما زادت الفائدة كلما انخفضت قيمة القسط والعكس صحيح.

مكونات قسط التأمين: ١) القسط الصافي وكما ذكرنا = الاحتمال × حجم الخسارة المتوقعة (مبلغ التأمين).

٢) أعباء القسط وتشمل المصروفات الثابتة والمتغيرة مقابل قيامها بإدارة الخطر، ومقابل قيامها باستثمار الاحتياطيات المكونة لديها وأيضا نصيب شركة التأمين في الأرباح ونصيب الشركة في احتياطي التقلبات العكسية.

ثالثا: مبلغ التأمين / وهو العنصر الأساسي الثالث.

س/ عرف ما هو مبلغ التأمين، وما هي عوامل تقديره؟

تعريفه هو محل التزام المؤمن عند وقوع الخطر المؤمن منه، وهو يمثل الحد الأقصى للتعويض بحيث لا تزيد التعويضات المدفوعة عن الخسائر المحققة على مبلغ التأمين المحدد بالعقد.

وعموما في تأمينات الممتلكات: التعويض يكون في حدود مبلغ التأمين وعلى هذا فإن التزام المؤمن هنا يطلق عليه مبلغ التعويض وعقودها يطلق عليها العقود التعويضية.

وفي تأمينات الحياة: يدفع مبلغ التأمين بالكامل وعلى هذا فإنه يطلق عليه رأس المال وعقودها يطلق عليها العقود الرأسمالية أو النقدية.

عوامل تغير مبلغ التأمين: ١) مقدرة المستأمن المالية ٢) قيمة الشيء المؤمن عليه ٣) المصلحة التأمينية.

الجزء الثاني / المصادر القانونية لعملية التأمين

كما ذكرنا سابقا أن الذي يحكم العملية التأمينية عقد يطلق عليه عقد التأمين ، وهذا العقد له طبيعته الخاصة وشروطه ومبادئه القانونية التي تميزه عن غيره من العقود. هذا العقد يحتوي على عدة عناصر هي:

١) الأطراف المتعاقدة : وهم المؤمن والمستأمن ، والمؤمن أو شركة التأمين هو الذي يقوم بأعمال التأمين والمستأمن هو المؤمن له وهو الذي يطلب التأمين على خطر يتعرض له.

٢) الالتزامات المالية : أ) مبلغ التأمين وهو الذي يتعهد المؤمن بسداده للمستأمن في حالة تحقق الخطر المؤمن منه.

ب) قسط التأمين وهو المبلغ الذي يدفعه المستأمن للمؤمن مقابل التأمين.

٣) مدة التأمين : وهي المدة المتفق عليها بين المؤمن والمستأمن على سريان التأمين خلالها أي مدة التغطية.

٤) الخطر المؤمن منه : وهو الخطر المذكور بالعقد والمراد تغطيته.

٥) وثيقة التأمين : وهي الإثبات الكتابي لوجود التعاقد بين كل من المؤمن والمستأمن، وتحتوي الوثيقة على كل شروط التعاقد والتزامات كل طرف.

امتحان أعمال سنة على المحاضرة ٣٠/١٠/٢٠٢٢

الثالثة [illegible] الطلبة المعلم التجاري

السؤال الأول وضح مدى صحة أو خطأ العبارات التالية :

١- يصح دائماً عند اتباع جميع السياسات للتحكم في الخطر مجتمعة أن يتم استعمالها جنباً إلى جنب بجانب السياسات المذكورة التي لها القدرة على التأثير في الخطر وعناصره .

٢- التأمين لا يعتبر من أفضل السياسات لمواجهة الأخطار .

٣- المقامرة = متناقضة مع توافر المصلحة التأمينية .

٤- من الشروط الجوهرية للخطر القابل للتأمين أن يكون حادثاً متعمداً .

٥- تتحدد درجة الخطورة عند حساب القسط على كل من احتمال تحقق الخطر ، ومتوسط حجم الخسارة المتوقعة أو مبلغ التأمين .

السؤال الثاني أجب عن الأسئلة التالية :

١- اذكر أوجه الاختلاف بين التأمين والمقامرة ، ووضح اثنين منها فقط .

٢- هناك مجموعة من الشروط الفنية الواجب توافرها في الخطر لكي تتم العملية التأمينية ، وضح بإيجاز أهم هذه الشروط . اشرح مفهوم اثنين منها فقط .

٣- ما المقصود بمبدأ المصلحة التأمينية ، وما هي أركانها ، مبيناً مدى أهمية توافره ، ووقت توافره في كل من عقود تأمين الممتلكات وعقود تأمين الحياة .

نوران عمار